

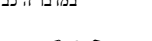
מסורת הש"ס

(א) ולקמן מז: שבעות ה. יבמות מז. קידושין ס:י. (ב) וינמא מה.ושי"ט.א. לעיל ט:י. (ד) ולעיל ס:י. (ס) ולעז ולומר לה הס"ד והח"כ מה"ד ש"מ תרמי וכוין דגלי לן כו'. רש"יא.י. (י) נשי' היטב מוס' שס ד"ה מלא'. (י) ואין דעין ק"ו כו'. רש"י,



תורה אור השלם

- ונקח האיש מעון והאשה יהווא תשא את צוניה: במדבר ה לא
- ובאו הפנים המאגרים האלה במעריך לצבות בטן ולנפול ירך ואמרה האשה אמן אמן: במדבר ה כב



הגהות הב"ח

(א) גב' ועדיין תיבטי נטמאה ונטמאה קאמר או אם נטמאה ונטמאה: (ב) רש"י ד"ה שימא וכו' וחד והשקה לכל ותיבת לעשים נמנח:



מוסף רש"י

בזמן שהאיש מנוקה מעון. שלא בא עליה לאחר שנסתרה, שהמרה אסרה עליו דכתיב (במדבר ה) והיא נטמאה (בבמות נח. שבעות ה). אז: מעון ינאוף בלשה האסורה בין מזה שנסתרה בין מאחרת (לקמן סח). שלא להוציא לעז על המים המורים. שיתאמר לא עשו כסדר האלה ואין פורענות זו על דין (לעיל ט:).

דאי איס ציה עון. שבה עליה לאחר שנסתרה: בזמן שהאיש מנוקה מעון. שלא בא עליה משנאסרה עליו האשה ההיא משא עונה

שיבדקוה המים: **אלא לבועל ליסגי.** כך בודקין את הבועל בזהיא כדתני סיפא בזהיא כך אסורה לבועל ולא תנא כך אסורה לו: **באו ובאו קאמר.** מרבויא דוי"ו: או **ובאו ובאו.** הכפולים בפרשה דריש:

שנאמר נטמאה ונטמאה. ש"מ רבי עקיבא ווי" דריש: ועדיין. בזה גופא מיבעיא לי נטמאה ונטמאה דריש מרבויא דוי"י או חד נטמאה וחד ונטמאה קדריש: **שימא קראי.** שלשה ובאו כתובים שם ובאו המים המאגרים האלה במעריך לצבות בטן להודיע לנו דבטן והדר ירך שלא להוציא לעז כדאמר' בפ"ק (לעיל ט:) וחד והשקה את האשה את מי המרים המאגרים ובאו זה המים וגו' ללווא שהקב"ה גזר שיבואו זה המים למרים וחד (י) לעשייה והשקה את המים והיתה אם נטמאה וגו' לעשייה כאן הודיע הכתוב את ישראל דמנטיח לכן שיבדקוה המים ובכולם כתיב ווי" יתיבי הרי שית: **דידיה.** דבועל: **דידה.** דלשה ידיעה וזוואה ועשייה כדפרישט: **ורבי.** דלא דריש ווי" תלתא קראי הוה דכתיבי וכולהו לדידה ידיעה ועשייה וזוואה: **שלא להוציא לעז.** משום דהוה אמר לה בקללה ברישא את יריכך נופלת וגו' וסוף המים לבדוק כדרך כניסתן דכתיב וצבתה בטנה והדר ונפלה יריכה לכך הוצרך להודיע תחילה שהמים כדרך כניסתן יבדקוה: ואומא **כולה הכי הוה דלשא.** לבועל. להודיע דבטן לקה ברישא מנגל: **מאי בטן וירך.** סתם הכא והכא דריש ליה: **שלשה פעמים.** וקינא את אשתו והיא נטמאה והיתה אם נטמאה תחת אישה ונטמאה: **ואחד לסרומא.** שאפילו היא צת כהן ובעלה כהן נפסלה מן המרומה: **קל וחומר.** אינו צריך להציא מן המקרא לפוסלה מן הכהונה מלישנא לכהן דמקל וחומר אחי: **מה גרושה.** צת כהן שנתגרשה מישראל וזרע אין לה שמותרת בתרומה כדכתיב מלחם אביה תאכל (ויקרא כב) פסולה לכהונה: **וז שפסולה מסרומא.** מרבויא דנטמאה כדקאמרת אינו דין שפסולה לכהונה. ולקמן פריך והא לא איירי רבי עקיבא בפסול כהונה כלל דלא אכריכה קרא ומאי קאמר ליה רבי ישמעאל: **מה ס"ל והיא נטמאה כו'** גרסינן. ולא גרס א"כ דמילתא בלנפי נפשה היא ולא נטמאה יתירא קמיבעיא ליה דהא דרשינן ולא רבי ישמעאל לחודיה קאמר לה אלא סתמא היא וקראי דעניינא קדריש ואולי: **מה תלמוד לומר וקנא אם אשמו והיא נטמאה.**

דמשמע דודאי נטמאה ומה תלמוד לומר או עבר עליו וגו' והיא לא נטמאה אי פשיטא ליה דנטמאה למה שותה ואי פשיטא דלא נטמאה למה משקה: **מגיד לך הכסוד שעל הספק אסורה.** והכי קאמר קרא אשה זו שמא נטמאה ושמא לא נטמאה וקאמר לך דישקנה לברר הספיקא ואי לא משקה לה אסורה: **ומאן אסה.** למד ק"ו לשרץ ספק נגע בטהרות ספק לא נגע דמחזקינן לה בטומאה מספק: **סוטה לא עשה זה כו'.** דכתיב [במדבר ה] והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת והוא הדין לשוגג אשמו ואשת איש עמו בצית ונמכוון לאשמו ונודמנה לו זו ואף היא שגגה כסבורה שהוא בעלה:

שותה ואי פשיטא דלא נטמאה למה משקה: **מגיד לך הכסוד שעל הספק אסורה.** והכי קאמר קרא אשה זו שמא נטמאה ושמא לא נטמאה וקאמר לך דישקנה לברר הספיקא ואי לא משקה לה אסורה: **ומאן אסה.** למד ק"ו לשרץ ספק נגע בטהרות ספק לא נגע דמחזקינן לה בטומאה מספק: **סוטה לא עשה זה כו'.** דכתיב [במדבר ה] והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת והוא הדין לשוגג אשמו ואשת איש עמו בצית ונמכוון לאשמו ונודמנה לו זו ואף היא שגגה כסבורה שהוא בעלה: וממקום

כשם שהמים פרק חמישי סוטה

בח.

ההוא דמודע לה בהן. פירוש הכהן צריך להודיע שלא להוציא (י) לעז וכיון דגלי לן קרא דהוה נבדק כמותה וכתיב צה זואה ידיעה ועשייה לא צריך למכתב מז ציה: **זן שאסורה בתרומה** אינה דין שאסורה לכהונה. וליכא למימר צת ישראל יוכיח שאסורה

בתרומה ומותרת לכהונה דה"פ ומה גרושה שמותרת לתרומה אסורה לכהונה ע"י מעשה שנעשה צה דהיינו גירושין זו וכו' אינו דין שאסורה לכהונה ע"י זנות שנעשה צה אבל צת ישראל מה שפסולה בתרומה אינו ע"י מעשה ועוד אם תנשא צת ישראל לכהן תהא מותרת לתרומה מה שאין כן באלו שאין להם הימר לעולם כספרי תמני הכי ומה גרושה קלה שמותרת לחזור למגרשה בישראל פסולה מן הכהונה סוטה חמורה דין הוה שפסולה מן הכהונה:

בזה ת"ד היא נטמאה וכו'. כגירסת רש"י וכך סיומא ללמדך שלעולם אין משקין אלא על הספק וא"ת וכי אינטריך קרא למיסר ספיקא יש לומר הכתוב אסרה קודם שיהי כאלו היא ודאי ואע"ג דליכא מלקות דמוכח בפ"ק דיבמות (דף יא:)¹ אחרי ומה גרושה צת כהן מיהו לאו הצא מכלל עשה איכא ואפי' אם היא טהורה נעש כצ"ד של מעלה אם צא עליה כמו על חייבי עשה ולא כשאר ספיקות כגון ספק חלב ספק שומן ואכלו וגודע שהוא שומן אע"ג דלריך כפרה וסליחה מיהו לא חמיר כחייבי עשה:

אינו רן שעשה בו ספק בודאי. ליכא למיפרך מזה ועשה

פסח יוכינו ששעה כהן אונס כענין דנפקא לן ממי ימות מת עליו בפתת פתאום כספרי ובפרק צ' דכריתות (דף ט.) ואפ"ה לא עשה צהן ספק טוונתא המהום כודאי לפי שטומאת המהום הלכה הוה (י) ולא סמרינן ק"ו מהלכה וה"ה דאין להוכיח משם דכזי אמר צהוכמה אף אזי אציא זה והלא אין ללמוד הימנו אצל הא איכא למתמה אלא לא פרכינן מה לסוטה שכן רגלים לדבר שהרי קינא לה ונסתרה כדפרישין לעיל בריש פ"ק (דף צ:) ואין לומר משום דלעיל מיירי בטומאה דצמר קיניו וסמירה דמהימן עד אי' התם ודאי איכא רגלים אצל הכא ילפינן מסמירה דצמר קניוא גירדא דליכא למיפרך שכן קינא לה דקניוא לא חשיב רגלים בלא סמירה דהא בריש מסכת נדה (דף צ:) דמיימי התם מקוה שנמדד ונמלא חסר כל הטהרות שנעשו על גביו צין ברה"ר צין ברה"י טמא ר"ש אומר ברה"ר טהור ברה"י תולין ושיניהם לא למדוה אלא מסוטה רבנן סברי כסוטה מה סוטה ספק הוה ועשאוה כודאי אף כו' ופריך אי מסוטה נימא מה סוטה ברה"י טמא ודאי הכא נמי טמא ודאי הכי השתא התם יש רגלים לדבר שהרי

קנא לה ונסתרה הכא מאי רגלים לדבר איכא אלמא אע"ג דמסתירה דצמר קניוא ילף כי הכא פריך והכא אמאי לא פריך הכי ויש לומר דסתירה על ידי קניוא בסוטה הוי כספק מגע שרץ עשרי בלא קניוא לא היה שום ספק בסמירה גרידא דלא נחשדו על העריות הלכך הקניוא גורם הספק וה"פ בנמ' נדה התם גבי סוטה וספק שרץ הרי ריעותא דהיינו השרץ והבועל קמן אכלל הטהרות והאששה אצל גבי מקוה קודם טבילה לא ראינו שום ריעותא דאיכא לספוקי על ידה ולעיל בפ"ק קודם העדלת עדים לא הווי שום ריעותא:

מכאן

עין משפט גר מצוה

ד א מיי פ"ב מהלכות סוטה הלכה ח ופ"ג הלכה ח יח:

ב (מיי) שם פ"ג הל' יח:

ג א מיי שם פ"ג הלכ' זו:

ד ד ה מיי פט"ז מהל' אבות הטומאה הלכה א:

ז:

ז ר מיי פ"ג מהלכות

סוטה הלכה כד [שוריע

ה"ע] פ"י קצח סעי' ג

בהגה"ק:



תוספות שאנין

חד לצוואה דידה שהקדוש ברוך הוא גזר שיבואו בה המים וחד לידיענה דידה להודיעה דבטן ואחר כך ירך שלא להוציא לעז כדאמר פ"ק. וחד לעשייה והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעייל מעל באישה.

ובאו בה המים המאגרים למרים ל"ה. וגו' דידה ברישא תחלה לפי שצריך המעשה באשה הוא. אי"ד ישמעאל ק"ו אינו צריך להביא מקרא לפסלה מלהנשא לכהן דמק"ו אחרי ומה גרושה צת כהן שנתגרשה מישראל וזרע אין לה שמוותרת בתרומה כדכתיב מלחם אביה תאכל פסלה מן הכהונה זו שפסולה לתרומה מריכויא (בעלמא) [דונטמאה] כדקאמרת אינו דין שפסולה לכהן ל"ה. מה ת"ל והיא נטמאה ה"ג ול"ג

אם כן מה ת"ל ונסתרה והיא נטמאה (י) והיא נטמאה יתירה לא דרי' דהא דרש' לעיל בפ"ק ול"ג במש"כ במחנ'. ועוד פ"ה דלאו ר' ישמעאל לחודיה קאמר לה אלא סתמא היא וקראי דעניינא קא דריש ואולי ל"ה: ומכאן אתה דן לשרץ פ"ה מכאן אתה למד בק"ו דשרץ ספק נגע ספק לא נגע בטהרות דמחזקי' ליה בטומאה מספק. ומה סוטה שלא עשה בה שוגג כמודי פ"ה סוטה שלא עשה בה כו' דכתיב והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת וה"ה לשוגג אשתו ואשת איש עמו ונתכריז לאשמו ונודמנה לו זאת ואף היא שוגגת כסבורה שהוא בעלה עשה בה ספק כודאי ל"ה. ונראה דאין ק"ו גמור אלא גלוי מלתא בעלמא הוא דאי ק"ו גמור הוא אי"כ ינלף כל איסורין שעשה בה שוגג כמודי שיעשה בהם ספק כודאי מהאי ק"ו (נעם) [וגם] תחלוק בין רשות היחיד לרשות הרבים כמו בטומאה: ועוד דאיכא למיפרך מה לסוטה שכן נסתרה ויש רגלים לדבר תאמר בשרץ שאין בו כן אלא שי"מ דאין זה ק"ו גמור אלא גלוי מלתא בעלמא הוא ובכולי תלמודא גמרי' ספק טומאה ברה"י מסוטה כדאמר הלכתא גמירי לה מסוטה והוי כמו הלכה למשה מסיני. אי"כ מדכתיב ונסתרה והיא נטמאה בסוטה ילפינן טומאה והלכתא גמירי לה מסוטה לאו דוקא אלא כלומר דמסוטה גמירין לה והא דילפינן מסוטה היינו ספק טומאה ברה"י דכל ספק טומאה ברה"י דספקו טהור לא גמירי מינה.

^[א] ז"ל דלא נטמאה יתירא קדריש דהא דרשינן לעיל וכו'.